

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26PM12:46

gmcr

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 293

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 293.

La Resolución del Senado 293, según referida, tiene como propósito expresar el más categórico repudio del Senado de Puerto Rico al ataque de las fuerzas militares israelíes contra el Hospital Nasser de Gaza el 25 de agosto de 2025; exigir un cese al fuego inmediato, el levantamiento del bloqueo impuesto contra la población civil y la preservación de los derechos humanos en Gaza.

Esta Comisión reconoce la gravedad de la crisis humanitaria que afecta a la población civil en Gaza y expresa su solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado, particularmente con quienes han perdido familiares, hogares o acceso a servicios esenciales. La protección de la vida humana, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario constituyen principios universales que merecen el respaldo de toda sociedad democrática. Sin embargo, corresponde analizar la medida ante la consideración de esta Comisión, desde la perspectiva de las competencias y limitaciones constitucionales del Senado de Puerto Rico.

Conforme a la Constitución de los Estados Unidos de América, la política exterior, las relaciones diplomáticas y las determinaciones oficiales sobre conflictos internacionales constituyen facultades reservadas al Gobierno Federal. En dicho contexto, el Artículo I, Sección 8, confiere al Congreso facultades sobre la declaración de



guerra, la regulación del comercio con naciones extranjeras, el sostenimiento de las fuerzas armadas y otras materias estrechamente vinculadas a las relaciones internacionales. Tales poderes evidencian que decisiones relativas a conflictos armados, sanciones internacionales, bloqueos y actuaciones frente a Estados extranjeros corresponden al Gobierno Federal.

Asimismo, el Artículo II, Sección 2, de la Constitución federal reconoce al Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y le confiere facultades esenciales en materia de relaciones exteriores, incluyendo la negociación de tratados, el nombramiento de embajadores y la conducción de la política diplomática de la Nación.

La Cláusula territorial, dispuesta en el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2, de la Constitución de los Estados Unidos confiere al Congreso la autoridad para disponer y reglamentar los territorios. Puerto Rico, como territorio bajo la soberanía de los Estados Unidos, está sujeto a esa estructura constitucional, lo que reafirma que la política exterior permanece bajo la autoridad exclusiva del Gobierno Federal.

Por su parte, la cláusula 2 del Artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos dispone que la Constitución, las leyes federales y los tratados constituyen la ley suprema de la Nación. En virtud de dicha disposición, las materias reservadas al Gobierno Federal prevalecen sobre cualquier actuación estatal o territorial incompatible con el ejercicio de dichas competencias.

De otro lado, es menester añadir que, mediante la Ley Pública 600 de 3 de julio de 1950 ("Ley 600"), el Congreso autorizó al Pueblo de Puerto Rico a adoptar una constitución local, disponiendo expresamente que dicho proceso se llevaría a cabo dentro del marco de la soberanía y la autoridad plenaria del Congreso de los Estados Unidos sobre el territorio de Puerto Rico. Consecuentemente, la Constitución de Puerto Rico quedó circunscrita a la organización de un gobierno de naturaleza local, sin conferir facultades soberanas en materia de política exterior ni de relaciones diplomáticas.

En armonía con ello, la Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo I, Sección 1, que el poder político emana del pueblo y se ejercerá "...dentro de los términos del convenio acordado entre el Pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América". De



igual manera, el ordenamiento constitucional puertorriqueño no reconoce autoridad alguna al Gobierno de Puerto Rico para intervenir en controversias internacionales ni para adoptar posiciones diplomáticas independientes de las del Gobierno federal.

La medida ante la evaluación de esta Comisión propone exigir un cese al fuego, el levantamiento de un bloqueo y otras actuaciones frente a un conflicto internacional. Sin embargo, aunque este Alto Cuerpo puede expresar preocupación por situaciones humanitarias, no puede asumir funciones constitucionalmente reservadas al Gobierno Federal. De conformidad a lo antes expuesto, esta Comisión reconoce que la Constitución de los Estados Unidos concentra la conducción y determinaciones en torno las relaciones exteriores en el Gobierno Federal, garantizando con ello una sola política exterior.

Esta Comisión reafirma su solidaridad y compromiso con las víctimas civiles del conflicto y reconoce la importancia de promover la paz, la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario. No obstante, aun reconociendo el propósito humanitario de la medida, tales principios no alteran la distribución constitucional de competencias. Al proponer actuaciones propias de la política exterior de los Estados Unidos, la medida excede las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. El Senado carece de facultad constitucional para dirigir pronunciamientos oficiales con efectos en las relaciones internacionales de los Estados Unidos ni ordenar actuaciones diplomáticas, militares o internacionales.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 293.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente